رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٢٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٣٨٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١١/٢هـ

الموضوعات

تراخيص - تجارية - ترخيص استثمار أجنبي - منح الترخيص - الاعتراض على الترخيص - الترخيص لشركة مكفول - استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة - استقلال الذمة المالية للشركة - العقوبات النظامية على المستثمر الأجنبي - طبيعة التراخيص الإدارية.

مطالبة المدعية إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي الصادر لشركة أخرى - استناد المدعي إلى أن أحد الشركاء في تلك الشركة مكفولاً لديها - الثابت أن الشركة تعد جهة اعتبارية منفصلة، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، وقد استوفت شروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي - قيام الشركة بارتكاب مخالفات للنظام لا يوجب عليها إلغاء الترخيص، وإنما إيقاع إحدى العقوبات النظامية؛ الأمر الذي يتقرر معه عدم قيام مطالبة المدعية على سند صحيح - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٢، ١٢) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢١/١/٥هـ.

- المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (٧٤/٢) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة الإدارية بالرياض والمقيدة فيها بتاريخ ١٤٤٣/١/٨هـ، وذكر فيها بأن موكلته تملك مؤسسة مكتب (...) للخدمات التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، وعلى كفالتها العامل (...)، سوري الجنسية، يحمل الإقامة رقم (...)، وقد خالفت المدعى عليها النظام وأصدرت للعامل بطريقة غير نظامية ترخيص استثمار خدمي في مجال المقاولات برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٨هـ، وعدّته مستثمراً أجنبياً، وأصبح أيضاً مديراً للشركة الأجنبية المرخصة، ومع أنه لا زال على كفالة موكلته، في مخالفةٍ لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته مخالفةً صريحةً، ومن أبرز المخالفات ما يلي: أولاً: نصت المادة (٧/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على أنه: "تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها"، وقد منحت المدعى عليها الترخيص للعامل، والعامل على كفالة موكلته ولا زال كذلك، فكيف أصدرت وزارة الاستثمار له هذا الترخيص. ثانياً: خالفت المدعى عليها المادة (٤/٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار حيث قامت بترخيص للعامل مع أن خدماته موقفه وقد نُفذ عليه في محكمة التنفيذ. ثالثاً: نصت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية

لنظام الاستثمار على أنه: "يجب على المرخص من الهيئة الالتزام بالآتي: ٥-إيداع وتحويل أجور عامليه بصورة شهرية عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة..."، ونصت المادة العشرون من ذات اللائحة على أنه: "يعد من المخالفات لأحكام النظام واللائحة وشروط الترخيص وضوابطه على سبيل المثال لا الحصر: ٤٠-عدم الالتزام وبشكل منتظم بدفع أجور ومستحقات موظفي المنشأة في موعدها وعدم تقديم نسخة من سجل التحويل البنكي بالأجور"، فأقرت المدعى عليها مخالفات الشركة الأجنبية الممنوحة الترخيص للنظام، حيث إن الشركة الأجنبية لا تودع أجور المدير -العامل الذي على كفالة موكلته- على حسابه وخالفت بذلك النظام، مما أسهم بشكل مباشر في تهربه من تنفيذ قرارات محكمة التنفيذ الصادرة بحقه ومماطلته بالدائنين. رابعاً: نصت المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على أنه: "يعد من المخالفات لأحكام النظام واللائحة وشروط الترخيص وضوابطه على سبيل المثال لا الحصر: ١٢-تشغيل عمالة على غير كفالة المنشأة المرخصة"، وقد خالفت المدعى عليها هذه المادة حيث قامت بإصدار الترخيص للعامل وهو على كفالة موكلته إضافة إلى وضعه مديراً لها، ولهذه المخالفات الصريحة من المدعى عليها لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، ولتضرر موكلته من ذلك، تقدمت موكلته بشكوى لدى المدعى عليها قيدت برقم (٣٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ، ذكرت فيها بأن الوزارة خالفت نظام الاستثمار الأجنبي واللائحة التنفيذية مخالفةً صريحةً وطالبت فيها بإلغاء الترخيص، ولم تحقق هذه الشكوى أي جدوى بل أفادت الوزارة أنها اتخذت

ما تراه مناسباً، مع أنها لم تتخذ أي إجراء، والعامل لا زال على كفالة موكلته، ولازال هذا يضر بموكلته أشد الضرر، وأبرز تلك الأضرار: أولاً: انقطع العامل عن العمل بعد استخراج الترخيص، وسبب أضراراً على موكلته لكونه عمل لفترة كمدير للمشاريع لدى موكلته في مجال المقاولات ثم رُخصَ له في ذات المجال. ثانياً: اتضح أن على العامل مديونيات بمبالغ كبيرة ومن ضمنها مديونية على العامل بمبلغ قدره (١,٩٨٣,٠٠٠) مليون وتسعمئة وثلاثة وثمانون ألف ريال، وقد تم التنفيذ عليه وصدر بحقه قرارات تنفيذ من محكمة التنفيذ، إلا أن ترخيص الاستثمار ساعد العامل على التهرب من النظام وعلى المماطلة بالدائنين، حيث لم توجد أي مبالغ في حساباته وأوقف العامل استخدامه لحساباته المحجوز عليها وأصبح يستخدم حسابات الشركة متهرباً بذلك من النظام. ثالثاً: أصبح العامل يستخدم اسم موكلته في مشاريع الشركة الأجنبية المرخصة حيث طلب إصدار ترخيص أثناء فترة حظر التجول باسم موكلته للقيام بأعمال صيانة وتشغيل في مركز الملك عبد الله المالي مع أن موكلته ليس لديها أي مشاريع في المركز. رابعاً: إضرار العامل بسمعة موكلته حيث إنه يتعامل باسم موكلته مع أنه متغيب عن العمل، والمطالبات ترد إلى مؤسسة موكلته. خامساً: قام العامل بمنافسة موكلته وسحب زبائنها بهذا الترخيص، حيث إن نشاط الشركة الأجنبية المرخصة أحد أنشطة موكلته. وطلب في ختام صحيفته إلغاء ترخيص الاستثمار الخدمي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٨هـ الصادر لصالح شركة (...) للأعمال الفنية. وبإحالة الدعوى للدائرة، باشرت النظر فيها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط،

وبعد سماع الدعوى بنحو ما جاء في صحيفتها، قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً ذكر فيها: أولاً: من حيث الشكل، فإن محل الدعوى متعلق بإلغاء قرار ترخيص استثمار خدمي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٨هـ الصادر لفرع شركة (...) للأعمال الفنية، وقد تقدمت المدعية باستدعائها المقيد لدى المدعى عليها برقم (٣٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ بما يفيد علمها بصدور الترخيص محل التظلم، وردت المدعى عليها على هذا الاستدعاء بخطابها رقم (٢٥٣١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ، ولم تتقدم المدعية للمحكمة الإدارية إلا بتاريخ ١٤٤٣/١/١٥هـ، واستناداً إلى المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإنه يظهر عدم توافر شروط قبول الدعوى من حيث الشكل. ثانياً: من حيث الموضوع، فقد أشارت المدعية في صحيفتها إلى أن الوزارة خالفت نظام الاستثمار الأجنبي بإصدارها ترخيص استثمار خدمي في مجال المقاولات برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٨هـ للعامل (...)؛ والجواب عن ذلك أن الترخيص الاستثماري المشار إليه أعلاه مسجل باسم فرع شركة (...) للأعمال الفنية، ولم تصدر الوزارة أي ترخيص استثمار خدمي للعامل المشار إليه أعلاه. وما أشارت إليه المدعية من أن الوزارة خالفت أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية بقيامها بوضع العامل (...) مديراً للشركة الأجنبية؛ فإن الوزارة لم تعين المذكور كمدير للشركة، حيث إن الوزارة لا تملك الصلاحية النظامية لتعيين مدراء الشركات وفروعها، بل إن تعيين المذكور مديراً كان بموجب قرار الشركاء في الشركة، وقد صدر قرار الشركاء في شركة (...) للأعمال الفنية بإقالة العامل المذكور من

مهامه كمدير لفرع الشركة المرخصة، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً على سبيل الاحتياط. بعد ذلك تبادل أطراف الدعوى المذكرات فيما بينهما والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، ومن ثم أبدى طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدم.

الأسْبَاب

بما أن المدعية تطلب إلغاء ترخيص الاستثمار الخدمي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٨هـ الصادر لفرع شركة (...) للأعمال الفنية؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وبما أن القرار المتظلم منه من قرارات الترخيص بمزاولة نشاط ما، وهي تدخل في زمرة القرارات مستمرة الأثر، والتي قد استقر القضاء الإداري على انفتاح مواعيد الطعن فيها دون التقيد بالتدرج والمدد النظامية؛ لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وفي الموضوع، فإن التراخيص الإدارية تعد من أهم وسائل الضبط الإداري التي تستطيع الدولة من خلالها المحافظة على النظام العام، ومن التراخيص الإدارية، التراخيص المتعلقة بالاستثمار الأجنبي داخل الدولة باعتباره أمراً له جوانبه الاقتصادية المهمة، لذا

أكدت المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي على أنه من اللازم أن: "يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقته تراخيص من الهيئة"، وما ذاك من المنظم إلا اهتماماً ورعاية بالنشاط الاقتصادي من أن يتأثر، والتراخيص الإدارية إنما هي ميزة وقتية مرتبطة بالمصلحة العامة، والتي تستلزم توفر شروط معينة لضمان مراعاة النشاط المرخص له للغاية المنشودة من المنظم بما يحقق الصالح العام، فالتراخيص الإدارية لا تكسب حقاً ثابتاً ودائماً للمرخص له، وما ذاك إلا لطبيعتها الخاصة المغايرة لطبيعة سائر القرارات الإدارية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء ترخيص الاستثمار الخدمي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٨هـ الصادر لفرع شركة (...) للأعمال الفنية، لكون أحد الشركاء في هذه الشركة على كفالتها، وبما أن الشركة هي جهة اعتبارية منفصلة، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، وبما أن هذه الشركة قد استوفت الشروط والضوابط لمنحها ترخيص الاستثمار الأجنبي الواردة في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وبما أن قيام الشركة بعد ذلك بمخالفات لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية لا يوجب على المدعى عليها إلغاء الترخيص، وإنما جعل لها المنظم بموجب المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي الخيار بمعاقبة المخالف بإحدى العقوبات التالية: "أ-حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي. ب-فرض غرامة مالية لا تتجاوز (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. ج-إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي"؛ مما يتبين معه للدائرة أن طلب المدعية

غير مبني على سند صحيح، وتنتهي معه الدائرة إلى رفضه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٧٢٣) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعية (...) ضد المدعى عليها وزارة الاستثمار.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.